四、流行時尚產業。

五、會議展覽產業。

六、資通訊產業。

七、智慧電子產業。

八、半導體產業。

九、文化創意產業。

十、其他經主管機關公告之產業。

第一項之投資計畫，應載明下列事項：

一、投資事業之目的、內容及事業正式營運之預定時程。

二、投資事業有關之僱傭或人力配置。

三、投資金額及其籌措方式。

四、其他經主管機關指定之事項。

經核定後之投資計畫有變更之必要者，投資人應繕具申請書敘明變更理由，並檢附變更內容對照表及主管機關指定之文件，向主管機關申請核准。

第　五　條　　投資人轉讓投資事業之全部，或進行合併或分割時，其承受人以符合下列資格之一者為限：

一、受讓投資事業全部之公司、商業或法人。

二、因分割而承受投資事業全部之公司、商業或法人。

三、合併後存續之公司或法人。

四、因合併而設立之公司或法人。

前項承受人應於前項情形發生日起三個月內繕具申請書並檢附相關證明文件，向主管機關申請變更投資人。

第　六　條　　投資人應依主管機關核定之投資計畫及其所定時程或期間經營投資事業。

投資人未能依前項時程或期間經營投資事業，經其申請，主管機關得准予停止經營投資事業。但停止經營期間不得超過一年。

前項停止經營期間內，投資人不得申請或接受補助。

第二項申請經核准者，應加計延長第一項經核定之時程或期間。

主管機關基於監督投資事業之需要，必要時得派員至投資事業處所訪查，投資人不得規避、妨礙或拒絕；訪查項目、文件及程序，由主管機關另定之。

第　七　條　　投資計畫因法令或情事變更而未能繼續執行者，主管機關得廢止或輔導投資人變更原計畫。

第　三　章　　補助項目及其他

第　八　條　　投資人於本市購置或新建供投資事業直接使用之不動產，其年度房屋稅及地價稅應繳稅額得向主管機關申請補助。

前項補助期間最長為十年，補助金額每年合計以新臺幣一百二十萬元為限。

第　九　條　　投資人因投資事業取得金融機構融資，得向主管機關申請利息補貼。

前項補助標準以年利率百分之一點五計算；實際融資利率低於年利率百分之一點五時，依實際融資利率計息補貼。

每一投資事業補貼期間最長為五年，每年利息補貼以新臺幣一百五十萬元為限。

第　十　條　　投資人因投資事業進行管線、空調、隔音設備裝修及其他經主管機關認定之房屋修繕項目，得向主管機關申請修繕補貼。

前項補貼標準，以使用面積扣除分攤公共空間面積後之坪數，每坪最高新臺幣十二萬元；每一投資事業以新臺幣六千萬元為限。

第　十一　條　　投資人租賃供營運投資事業直接使用且坐落於本市之不動產，得向主管機關申請租金補助。

前項租金補助期間最長為十年，其補助標準如下：

一、承租下列之不動產，每年補助以新臺幣六百萬元為限：

（一）由行政機關或公法人自行管理。

（二）由行政機關或公法人委由其他機關、學術或法人單位代管，且營運非屬自負盈虧。

二、承租前款以外之不動產者，每年補助以新臺幣六十萬元為限。

第　十二　條　　投資人因投資事業新僱用設籍於本市之員工達一定標準，並執行勞工職業訓練，得向主管機關申請勞工職業訓練費用補助。

前項補助期間最長五年，每年最高為其訓練費用之百分之五十，並以新臺幣十萬元為限。

前二項投資人僱用本市員工之認定標準及補助標準，由主管機關另定之。

第　十三　條　　投資人因投資事業僱用員工符合下列情形之一，並達一定標準者，得向主管機關申請勞工薪資補助：

一、新僱用設籍於本市之員工。

二、自投資人所屬經營主體調動至本市就職之員工。

前項補助標準，依各款情形分別自新僱用起或至本市就職日起，繼續僱用滿一年，按薪資補助分級表所定之平均月薪資級距，每人每月補助新臺幣三千元至二萬元，補助員額最多為一百人，並以十二個月為限。

前二項投資人僱用員工之認定標準、薪資補助分級表及其他補助之要件，由主管機關另定之。

第 十四 條　投資人執行投資計畫中有關技術開發或創新服務之研發，並獲中央機關補助者，得向主管機關申請補助。

前項補助之標準以中央機關補助金額百分之二十計算，並以新臺幣一千萬元為限，且與中央機關補助金額合計不得超過計畫總經費百分之五十。

第 十五 條　以同一投資計畫申請第八條至第十四條之補助項目，各以一次為限；同一補助項目，已獲本府其他機關單位補助、減免或優惠者，不得再為申請。

投資人申請核銷第八條至第十四條之補助，以投資事業開始營運後所發生之實際支出為限。

第 十六 條　本自治條例所定補助項目，其年度申請期間、預算額度、辦理流程、申請核銷及其他主管機關指定之文件等相關事項，由主管機關另定之。

第 十七 條　主管機關編列之年度補助預算不敷支應該年度之申請補助金額者，得依投資計畫核定之次序於年度預算額度內逐件審查並為核撥准駁之決定。

第 十八 條　為支應本自治條例之補助所需相關經費，主管機關得設置基金。

主管機關應與各中央目的事業主管機關會商並爭取獎勵或補助，以推動地方產業發展。

第一項基金之收支保管及運用辦法，由主管機關另定之。

第 四 章　輔導措施與管理

第 十九 條　主管機關為輔導產業發展，得辦理下列事項：

一、提供融資及技術輔導。

二、協助人才培育及訓練。

三、強化新興產業及創業投資事業交流合作。

四、排除產業投資障礙。

五、設立中小企業服務團，提供相關輔導事項。

六、其他與促進產業發展有關之輔導事項。

第 二十 條　投資人有下列情形之一者，主管機關得撤銷或廢止核定補助之全部或一部：

一、未依主管機關核定內容及投資計畫執行。

二、違反第六條第五項規定。

三、停止經營期間屆滿後，未繼續經營。

四、其他違反法令或本自治條例之行為，且情節重大。

核定之補助經撤銷或廢止時，主管機關應以書面行政處分限期命投資人返還已受領之補助；屆期未返還者，依法移送行政執行。

第 五 章　附則

第二十一條　本自治條例所需書表格式，由主管機關另定之。

第二十二條　本自治條例自公布日施行。

檔　　號：
保存年限：

臺南市政府 書函

地址：730201臺南市新營區民治路36號
承辦人：黃永河
電話：(06)6322231#6458
傳真：(06)6324270
電子信箱：ai7845@mail.tainan.gov.tw

受文者：臺南市議會

發文日期： 中華民國114年5月6日
發文字號：府經產輔字第1140617095號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨(38899_0617095A00_ATTCH1.pdf、38899_0617095A00_ATTCH2.pdf)

裝

主旨：檢送本府114年4月22日召開「臺南市促進科技與新創產業發展自治條例」修正草案公聽會會議紀錄1份，請查照。

訂

說明：依據本府114年4月14日輔經產輔字第1140521783號函暨同年4月17日府經產輔字第1140581222號函續辦。

線

正本：臺南市議會、邱議長莉莉、林副議長志展、蔡議員育輝、趙議員昆原、王議員宣貿、李議員宗翰、沈議員家鳳、方議員一峰、蔡蘇議員秋金、謝議員舒凡、陳議員昆和、蔡議員秋蘭、陳議員秋宏、尤議員榮智、吳議員通龍、周議員奕齊、李議員文俊、余議員柷青、李議員偉智、陳議員碧玉、郭議員信良、郭議員清華、李議員中岑、蔡議員麗青、邱議員昭勝、黃議員麗招、林議員燕祝、林議員冠維、朱議員正軒、李議員鎮國、陳議員秋萍、黃議員肇輝、楊議員中成、陳議員怡珍、沈議員震東、蔡議員宗豪、許議員至椿、周議員嘉韋、林議員美燕、林議員依婷、蔡議員淑惠、盧議員崑福、李議員啓維、周議員麗津、曾議員培雅、曾議員之婕、王議員家貞、蔡議員筱薇、李議員宗霖、杜議員素吟、吳議員禹寰、郭議員鴻儀、鄭議員佳欣、陳議員皇宇、Ingay Tali穎艾達利議員、施余興望Tjakumay Tagaw 議員、臺南市政府法制處、臺南市政府主計處、臺南市政府財政稅務局、臺南市總工業會、臺南市工業會、臺南市官田工業區廠商協進會、臺南市新營產業園區廠商協進會、臺南市中崙工業區廠商協進會、臺南市佳里工業區管理會、臺南市亞太工業區發展協會、社團法人臺南市保安工業區管理會、台南產業園區廠商協進會、安平產業園區廠商協進會、總頭寮工業區廠商協進會、山上工業區廠商協進會、臺南市永康工業區廠商協進會、柳營科技環保園區廠商協進會、仁德工業區廠商協進會、新市工業區管理發展協會、後壁工業區廠商協進會、永康科技工業區廠商協進會、新田工業區廠商協進會、和順工業區廠商協進會、灣裡工業區廠商協進會、新吉工業區廠商協進會、麻豆工業園區廠商協進會、臺南市鹽水區公所、臺南市關廟區公所、臺南市歸仁區公所、臺南市七股區公所、臺南市下營區公所、臺南市大內區公所、臺南市山上區公所、臺南市中西區公所、臺南市仁德區公所、臺南市六甲區公所、臺南市北門區公所、臺南市左鎮區公所、臺南市北區區公所、臺

法規委員會　114/05/07

1140002884

南市永康區公所、臺南市玉井區公所、臺南市白河區公所、臺南市安平區公所、臺南市安定區公所、臺南市安南區公所、臺南市西港區公所、臺南市佳里區公所、臺南市官田區公所、臺南市東區區公所、臺南市南化區公所、臺南市東山區公所、臺南市南區區公所、臺南市後壁區公所、臺南市柳營區公所、臺南市將軍區公所、臺南市麻豆區公所、臺南市善化區公所、臺南市新市區公所、臺南市新化區公所、臺南市新營區公所、臺南市楠西區公所、臺南市學甲區公所、臺南市龍崎區公所、台灣科學園區科學工業同業公會(南部園區辦事處)、運鞍法律事務所、財團法人金屬工業研究發展中心

副本：本府經濟發展局(局長室)、本府經濟發展局(產業發展科)、本府經濟發展局(秘書室)

電子公文交換章 2025/05/07 11:30:01

裝

訂

線

法規委員會 114/05/07

1140002884

「臺南市促進科技與新創產業發展自治條例」修正草案公聽會會議紀錄

日期：114年4月22日(星期二)臺南市政府永華市政中心10樓東側小禮堂

時間：上午 10 點至 12 點

主題: 「臺南市促進科技與新創產業發展自治條例」修正草案公聽會

(現場同步聽打服務：由臺南市聲暉協進會提供，經整理彙整如次)

司儀：

各位現場蒞臨朋友大家好，今天由臺南市政府舉辦之「臺南市促進科技與新創產業發展自治條例」修正草案公聽會，近年隨著 AI 產業蓬勃發展，為使投資獎勵項目資更符合現況並完善法令制定，廣泛蒐集各界意見建議，介紹參與機關代表與貴賓。經濟發展局蕭富仁副局長、法制處楊處長、經濟發展局徐慶文科長、運鞍法律事務所所長許律師、金屬工業研究發展中心朱經理、臺南市議會法規研究室主任。歡迎穎艾達利議員、周嘉韋議員服務處主任、蔡筱薇議員服務處秘書、李啟維議員服務處特助及現場民眾，歡迎大家。首先邀請主席經濟發展局蕭富仁副局長代表臺南市政府說明，有請：

經濟發展局蕭富仁副局長：

臺南市議會穎艾達利議員、議會法規會主任、周立委服務處林主任、蔡筱薇議員服務處秘書李特助、總工會秘書長，另外葉理事長、法制處楊處長、金屬中心朱經理、運鞍法律事務所所長、吳會長、蕭會長、各位企業先進及代表，大家好。很高興代表臺南市政府出席「臺南市促進科技與新創產業發展自治條例」修正草案公聽會，歡迎各位撥冗指導，現在中央推動大南方科技 S 廊道，從嘉義、高雄、臺南、屏東串聯，臺南在科技廊道中心也是核心，因應 AI 發展中央特別推動大南方新矽谷方案，去年也選定臺南設置 AI 生態專區，並以臺南沙崙為中心發展人工智慧。在這樣產業發展脈動契機之下修正「臺南市促進科技與新創產業發展自治條例」草案。原條例已在 107

年公布，迄今已六年時間。舊草案認定資格符合補助規範新設5千萬、增設3千萬，按照目前產業現況考量修正，新草案調整為新設5億元、增設3億元，符合資格相關補助也增加或調整項目，透過草案修正能吸引更多國內外大廠到臺南，也能帶動臺南產業發展。國際大廠來有兩個優勢，第一個補足產業缺口，第二個將上、中、下游產業鏈帶來臺南，促進臺南產業轉型升級發展。藉由公聽會對修正草案提出建議，讓我們條文更完善，感謝各位。

經濟發展局產業發展科徐慶文科長：

與會貴賓大家好，這次修正草案已獲法規會通過，感謝法制處協助，包括前言跟修正條文對照表跟大家說明，自治條例107年6月11日發布條例到現在已六年餘，因產業發展快速變化，投資環境更迭，配合國科會大南方新矽谷方案，鼓勵投資項目、資格條件等修正，以更適合產業發展現況，鼓勵企業投資創新，輔導策略性產業，這次修正「臺南市促進科技與新創產業發展自治條例」共22條。說明如下：

第1條主要體例修正，請直接參閱；第2條配合法制作業準則規定修正，原來寫臺南市政府，統一改為本府經濟發展局；第3條投資事業，投資計劃要經核定的有，經營主體項目、投資計畫，投資事業跟原條文文字逐一修正。公司定義部分，特別把分公司加進來，因應國際大廠可能總公司設在臺北、竹科，為鼓勵投資臺南，特別涵括設立分公司在臺南可以來申請補助，另外，原條文之中小企業涵蓋公司、商業，資本額1億以下或是員工人數未滿200人都算中小企業，配合這次修正移除，把商業登記法之登記商業納入，涵蓋到商業、公司及依法登記之財團、社團法人；投資人，除了公司，把商業加入，亦包括法人及自然人。同一投資計畫，經主管機關審核投資計畫，亦包含後續經核定變更等。另外，特別因應擴大臺南投資，之前5千萬改5億元以上，增設投資金額3億元以上，符合本市產業發展策略重點產業，獎勵投資地點之投資計劃，跟主管機關申請程序、補助額度及總額由主管機關訂定，獎勵額度之總額後續公告會明訂補助總金額、預算編列，另自然人經主管機關認定為投資人，要在3個月內依法完成公司、商業登記，無法在期限內，須在30天內申請展延，一次為

限，如因不可抗力或不能歸責投資人的事由，無法在期限內完成登記，主管機關會另訂完成期限。倘分公司認定是投資人，要在臺南市申報銷售額繳納營業稅有特別規定，有些大廠總公司在臺北，分公司在臺南，報營業稅可由總公司申報，這次草案特別規範分公司須在臺南申報銷售額、繳納營業稅，增加臺南整體銷售額，因會影響中央的統籌分配款。若銷售額統籌分配款高，將來有較多經費來獎勵業者來臺南投資。新增重點產業比重，配合現今科技發展，除原先綠色能源等產業，將資通訊產業、半導體及智慧電子產業等相關電子產業，本次草案修正特別整合納入。投資計畫載明跟原來條文相符，如投資計畫如有變更必要，投資人要敘明理由申請變更，要檢附對照表跟主管機關指定文件申請核准；第 5 條投資人投資事業全部或有合併或分割時，承受人符合相關條件，原則上跟舊草案條文相近，特別明訂發生日 3 個月內繕具申請書，檢附相關證明文件向主管機關申請變更投資人；第 6 條投資人應依主管機關核定投資計畫及其所訂時程，申請獎勵補助寫申請書，包括投資計劃書，審核投資計劃書時，會訂定執行投資事業期程，如果沒辦法如期執行，須向主管機關申請准予停止經營，但不可超過一年，停止期間不得申請接受補助，該次將延長核准時間合併計算，原則上沒有變動；第 7 條投資計畫因法令或情勢變更不能執行，主管機關可以廢止或輔導投資人變更計畫，有關撤銷或廢止規定，移到 20 條這邊統一敘述；第 8 條鼓勵投資人在本市進行投資，針對房屋稅地價稅，這邊把補助期間延長到十年，原則每年上限 120 萬，房屋地價稅合併計算；第 9 條是新增，針對利息補貼，補貼標準年利率百分之一點五計算，如果實際融資利率低於百分之一點五，依實際融資利率計息補貼，每一投資補貼期間最長五年，利息補貼上限每年一百五十萬；第 10 條投資人新增，特別報告，如果是房屋修繕有關管線、空調設備，主管機關核定修繕項目都可列入，補貼標準以使用面積扣除公共設施分攤，如果是大樓分攤公共設施面積須扣除，沒有納入補助面積計算，補貼每坪最高 12 萬，每一投資事業以新台幣總金額上限六千萬元；第 11 條是條次變更，有關租金部分，租金最長補助十年，不動產是公家機關或者公法人、公家機關或公法人委託外面營運，營運團體沒有自負盈虧，原則上每年補助 600 萬為限，其餘以外是 60 萬，如果投資事業承租以公家、公法人不動產優先承

租會有比較多的補助；第 12 條，投資事業雇用員工辦理職業訓練，本來五年，補助訓練計畫費用百分之五十，以新台幣十萬元為限，會另外訂認定補助標準；第 13 條新增薪資補助，我們希望雇用設籍臺南市員工，如不是在臺南市，但分公司或人員調來臺南，即可以薪資補助，雇用期到就職日期需雇用滿一年，有補助級距，每個月補助三千到兩萬元，補助 12 個月為限，雇用認定標準、薪資補助會另外訂定，目前規劃三萬到四萬元補助薪資 10%，四萬到五萬 15%、五萬到六萬 20%、六萬以上最高補助兩萬元；(現行條文)第 11 條原來是研發補助，配合經濟部中企署的創新研發補助 SBIR，因每年已有配合經濟部編列預算，故把原來第 11 條刪除；第 14 條新增，投資人如果獲得中央補助，拿到核准函，補助標準會依中央補助 20%計算，最高一千萬為限，依照規定地方跟中央補助金額，不能超過總計畫的 50%；第 15 條條次變更，同一投資計畫申請第 8 至 14 條補助，各以一次為限，補助項目如獲本府或其他機關單位補助、減免或優惠，不得再申請核銷。第 8 至 14 條，以投資事業開始營運後實際支出為限，要申請補助需檢具支出憑證來申請經費補助；第 16 條補助項目、年度申請期間、預算額度、辦理流程、申請核銷、其他機關指定文件會另訂；第 17 條編列年度補助預算不敷支應，明定會依核定投資計畫次序，依照預算額度審查、核撥及准駁；原來第 15 條設立本市中小企業這邊刪除；第 18 條自治條例補助，原設立產業發展基金，經發局有產業園區開發管理基金，一直沒有設立產業發展基金，條文修正得設置基金，將來主管機關要跟中央目的事業主管機關會商並爭取獎勵或補助，基金收支保管運用辦法由主管機關另訂，後續會配合修訂基金收入來源相關規定另做修正；第 19 條條次變更，跟原來第 17 條一樣；第 20 條條次變更，原來第 6 條第 2 項、第 7 條第 1 項移來這裡，主管機關可以撤銷或廢除核定補助的全部或一部：沒有依主管機關投資計畫執行、投資人沒有依照投資計畫核定時程期間經營投資事業，或者沒有經主管機關核准擅自停業，停止經營期間屆滿沒有繼續經營，其他違反法律、自治條例情節重大都算在裡面。而核定補助經撤銷廢止補助、經撤銷廢止，會要求返還補助；第 21 條是新增，配合自治條例之申請書、投資計劃書，包括後面申請補助要檢具核銷的憑證，會明定書表給大家參閱；第 22 條原來條次變更，草案通過後會公布施行，